

【압류재산 1년 이상 경과된 감정가액 재평가 부적정】

- 「압류재산매각업무요강」 제25조 제3항에 따르면 공매중지 중인 압류재산이 중지사유가 해소되어 공매를 속행하거나 재공고하는 경우 공매공고일 감정평가일로부터 1년 이상이 경과되고 공매재산의 현저한 가격변동이 예상되는 경우에는 관서의 장과 협의하여 재평가함을 원칙으로 하되 다만, 시가변동이 없다고 판단되는 경우에는 재평가를 생략할 수 있음
 - 그런데 2019. 4. 15. ㉠㉠세무서로부터 수입한 체납자 △△△ 압류재산(2019-XXXXX-XXX) ‘전라북도 ㉡㉡시 ㉢㉢면 ㉣㉣리 XXX-XX’ (임야 661㎡)의 경우 위임기관으로부터 일시중지 문서 접수 후 다시 재개 요청받아 최초 감정일로부터 1년 2개월이 경과한 2020. 7. 21. 재감정평가 하였는데
 - 최초 감정평가 시점 대비 재감정평가시점 공시지가는 약 5%* 상승하여 현저한 가격변동이 없는데도 재감정하여 최초 감정가액 20,491천 원 대비 6% 상승한 21,813천 원으로 평가되는 등
- * 2019년 : 10,500원, 2020년 : 11,000원
- 감정평가일로부터 1년 이상 경과되었지만 현저한 가격변동이 없는데도 불필요하게 감정평가한 5건(수수료 1,771천 원)이 확인되어 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**